

R.G. 12067/2026



TRIBUNALE DI FIRENZE

IV Civile - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Giudice dott. Umberto Castagnini,
visti gli atti della causa pendente tra:

(C.F.) con il patrocinio dell'avv.

RICORRENTE

e

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE**

RESISTENTE

DECRETO

Letta l'istanza di sospensiva unitamente al ricorso depositato il 10.09.2026 avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Firenze il 20.7.2026 e notificato il 3.9.2026;

ritenuto che l'istanza possa essere decisa sulla base della ragione più liquida;

rilevato che il ricorrente deduce la violazione degli obblighi informativi e il mancato accesso all'orientamento legale;

considerato che la Commissione Territoriale non ha depositato note difensive entro il termine di cui all'art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25/2008 al fine di interloquire sulle censure formulate dal ricorrente e di produrre la documentazione ritenuta rilevante ai fini della decisione cautelare;

ritenuto che, una volta dedotta la violazione di obblighi procedurali gravanti sull'autorità amministrativa, incombe sull'Amministrazione l'onere di documentare l'effettivo adempimento delle attività imposte dalla normativa eurounitaria e quindi la legittimità della procedura;

ritenuto che il sindacato giurisdizionale demandato al giudice non possa pertanto limitarsi alla sola verifica del merito della domanda di protezione internazionale ma debba estendersi anche alle modalità di svolgimento della procedura amministrativa, laddove le stesse siano idonee ad incidere sull'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti al richiedente, come ribadito dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite Alace e Canpelli (C-758/24 e C-759/24);

ritenuto che la dedotta violazione degli obblighi informativi imposti dal diritto dell'Unione deve essere esaminata tenendo distinta la fase degli accertamenti preliminari disciplinata dal Regolamento Screening (Reg. UE 2024/1356) e quella previste dal Regolamento Procedure (Reg. 2024/1348). Le due discipline perseguono infatti finalità differenti e prevedono obblighi informativi autonomi, non sovrapponibili né reciprocamente sostituibili.

osservato che lo screening costituisce una fase preliminare finalizzata all'identificazione della persona, allo svolgimento dei controlli di sicurezza, sanitari e di vulnerabilità e all'individuazione della procedura successiva cui il cittadino di paese terzo dovrà essere indirizzato. Esso mira, in particolare, a consentire alle autorità competenti di stabilire se l'interessato debba essere avviato alla procedura di protezione internazionale ovvero alle procedure di rimpatrio. Coerentemente con tale funzione, l'art. 11 del Regolamento (UE) 2024/1356 impone che al cittadino di paese terzo siano fornite informazioni concernenti le finalità, la durata e gli elementi dello screening, la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, i diritti e gli obblighi durante tale fase e le ulteriori informazioni necessarie per comprendere la natura e gli effetti degli accertamenti in corso. Diversa è invece la funzione dell'informativa prevista dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2024/1348.

Una volta avviata la procedura di protezione internazionale, il legislatore unionale non si limita più a garantire l'accesso alla procedura, ma intende assicurare la partecipazione effettiva del richiedente al procedimento amministrativo. In tale prospettiva il considerando 16 del regolamento evidenzia che il richiedente deve ricevere in una fase molto precoce informazioni complete sulla procedura, sui diritti e sugli obblighi, affinché possa cooperare efficacemente e beneficiare di un adeguato supporto giuridico. L'art. 8 del Regolamento (UE) 2024/1348 stabilisce pertanto che il richiedente debba essere informato, al più tardi al momento della registrazione della domanda, delle fasi della procedura, dei relativi termini, dei diritti e degli obblighi che gli incombono, delle conseguenze della mancata cooperazione, delle modalità di presentazione degli elementi a sostegno della domanda, nonché del diritto all'orientamento legale gratuito e all'assistenza legale.

Particolare rilievo assume il diritto all'orientamento legale gratuito disciplinato dagli artt. 15 e 16 del medesimo regolamento. È vero che l'orientamento legale viene fornito "su richiesta" del richiedente. Tuttavia il legislatore unionale ha espressamente imposto alle autorità l'obbligo di informare il richiedente dell'esistenza di tale diritto quanto prima e, comunque, non oltre il momento della registrazione della domanda. Ne consegue che l'effettività del diritto all'orientamento legale presuppone necessariamente la preventiva conoscenza della sua esistenza e delle modalità di accesso allo stesso. La relativa informazione non costituisce pertanto un elemento accessorio della procedura, ma una garanzia funzionale all'effettivo esercizio dei diritti difensivi previsti dalla normativa unionale. Da ciò discende che l'informativa prevista dall'art. 11 del Regolamento (UE) 2024/1356 non può essere considerata equipollente a quella prevista dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2024/1348.

La prima riguarda una fase antecedente alla registrazione della domanda e all'attivazione delle garanzie procedurali proprie del procedimento di asilo. La seconda attiene invece al concreto esercizio dei diritti riconosciuti al richiedente all'interno della procedura di protezione internazionale, compreso il diritto di richiedere orientamento legale gratuito e di predisporre consapevolmente la propria posizione difensiva;

ritenuto che la mera consegna dell'informativa prevista dall'art. 11 del Regolamento (UE) 2024/1356 non consente di ritenere adempiuto l'obbligo informativo imposto dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2024/1348. In assenza di tale seconda informativa il richiedente non viene posto nella condizione di conoscere la struttura della procedura, le sue diverse fasi, le conseguenze dell'eventuale mancata cooperazione, le modalità di esercizio dei diritti procedurali riconosciutigli e, soprattutto, la possibilità di accedere all'orientamento legale gratuito previsto dal diritto dell'Unione;

ritenuto pertanto che, laddove risulti documentalmente che al richiedente sia stata fornita esclusivamente l'informativa prevista dall'art. 11 del Regolamento (UE) 2024/1356 e non anche quella prescritta dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2024/1348, debba ritenersi integrata una rilevante violazione delle garanzie procedurali previste dal Regolamento Procedure in quanto incide sul diritto del richiedente ad una partecipazione consapevole alla procedura di protezione internazionale e sulla possibilità di valutare tempestivamente il ricorso agli strumenti di orientamento e assistenza giuridica predisposti dal legislatore unionale, con conseguente lesione delle garanzie procedurali che presidiano l'effettivo esercizio del diritto d'asilo;

ritenuto, in ordine alle conseguenze della violazione, che il principio affermato da Cass., Sez. Unite, n. 11399/2024, secondo cui il mancato rispetto della procedura accelerata nelle sue articolazioni essenziali determina il riesandersi della procedura ordinaria e del relativo effetto sospensivo automatico, è stato elaborato

con riguardo a violazioni concernenti elementi costitutivi o presupposti specifici della procedura accelerata;

considerato che gli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2024/1348 non integrano, invece, uno specifico requisito di applicabilità della procedura accelerata, ma costituiscono garanzie procedurali trasversali destinate ad operare nell'ambito di ogni procedura di protezione internazionale;

considerato, tuttavia, che nelle procedure accelerate tali garanzie assumono particolare rilievo, poiché la contrazione dei tempi disponibili per la preparazione e l'esame della domanda deve trovare una compensazione nell'effettività dell'informazione, dell'orientamento legale, dell'assistenza del difensore, del colloquio personale e della possibilità di presentare tutti gli elementi rilevanti;

ritenuto pertanto che la violazione di tali obblighi seppure non comporti automaticamente il ripristino della procedura ordinaria e del conseguente effetto sospensivo *ex lege*, assume rilievo ai fini della verifica dell'effettività delle garanzie partecipative riconosciute al richiedente e della conseguente valutazione dell'istanza di autorizzazione a rimanere nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 68, par. 4, del Regolamento (UE) 2024/1348 e dell'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008;

considerato che il diritto a un ricorso effettivo, garantito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, impone di assicurare un rimedio idoneo a recuperare in sede giurisdizionale la garanzia non pienamente assicurata nella fase amministrativa;

considerato che, allo stato degli atti, le allegazioni di parte ricorrente non trovano smentita nella documentazione disponibile dalla quale non risulta che sia stata fornita, in una lingua comprensibile al destinatario, l'informativa ex art. 8 Regolamento (UE) 2024/1348;

P.Q.M.

sospende il provvedimento impugnato e autorizza la permanenza del ricorrente sul Territorio Nazionale fino alla definizione del presente giudizio.

Si comunichi.

Firenze, 19/09/2026

Il Giudice

dott. Umberto Castagnini